

Прокурору Краснооктябрьского района г. Волгограда

Защитника обвиняемого по ч.3 ст. 158 УК РФ

Адвоката Антонова В.П.

Т-н: 961 078 31 02.

ЖАЛОБА

на постановление следователя о привлечении в качестве обвиняемого.
(в порядке ст.124 УПК РФ.)

В производстве следователя СО-2 СУ Управления МВД России по г. Волгограду лейтенанта юстиции [REDACTED], находится уголовное дело № [REDACTED] по обвинению [REDACTED] и [REDACTED] в совершении преступления предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ.

29.04.2026 года в отношении [REDACTED], вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по данному делу.

Считаю данное постановление незаконным, необоснованным и преждевременным, вынесенным с нарушением требований УПК РФ.

Так, в силу ст. 171 УПК РФ привлечение лица в качестве обвиняемого допускается только при наличии достаточных доказательств, подтверждающих его причастность к совершению преступления.

В постановлении отсутствуют объективные доказательства, подтверждающие наличие у [REDACTED], прямого умысла на хищении, осознание им противоправного характера действий, а также наличие предварительного сговора.

Выводы носят предположительный и оценочный характер, что недопустимо.

Кроме того в тексте постановления указывается что: «Таким образом [REDACTED] и [REDACTED] вступили в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств с банковского счета... при этом распределив между собой роли.»

Однако далее по тексту в четвертом абзаце указано: «Реализуя свой внезапно возникший преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета.. [REDACTED] и [REDACTED] направились на заправку...»

Данные формулировки «предварительного сговора» и «внезапно возникшего преступного умысла» являются взаимоисключающими, что свидетельствует о логической несостоятельности обвинения и отсутствии установленной версии событий.

Так же в постановлении не приведены доказательства являющиеся обязательными для квалификации содеянного по ч.3 ст. 158 УК РФ а именно обязательный признак- тайное хищение чужого имущества с банковского счета.

В тексте постановления указано, что хищение имущества происходило с использованием топливных карт.

Однако, не приведено доказательств подтверждающих вывод что на топливных картах хранились денежные средства и что с помощью них можно похитить денежные средства с банковского счета.

Топливная карта- специализированное платежное средство, предназначенное для приобретения топлива и сопутствующих услуг на автозаправках. Она отличается от банковской карты ограниченным функционалом: с её помощью нельзя оплатить товары или услуги вне АЗС, либо снять наличные через банкомат.

Когда топливная карта привязана к банковскому счету, оплата за топливо происходит напрямую с расчетного счета организации или индивидуального предпринимателя.

Однако на самой карте учитываются не денежные средства, а литры топлива. При заправке списывается определенное количество литров, а не рублей.

Литры это единица измерения объема, а не имущество в денежном выражении которое может быть предметом кражи с банковского счета.

Списание литров с топливной карты – это не изъятие денежных средств с банковского счета, а использование предварительно выделенного лимита топлива.

Привязка топливной карты к банковскому счету означает лишь то, что при списании литров топлива соответствующая сумма автоматически списывается с расчетного счета владельца карты. Но сама карта функционирует как инструмент учета топлива, а не как инструмент доступа к денежным средствам, как например обычная банковская карта.

В связи с изложенным, считаю, что квалификация содеянного по ч.3 ст.158 УК РФ является неверной и недоказанной, в связи с чем постановление о привлечении в качестве обвиняемого [REDACTED], подлежит отмене.

Кроме того обращаю Ваше внимание на следующее обстоятельство.

17.04.2026 года [REDACTED], был допрошен в качестве подозреваемого.

22.04.2026 года проведена очная ставка между [REDACTED] и [REDACTED].

29.04.2026 года [REDACTED] предъявлено обвинение.

В этот же день следователь [REDACTED] устно заявила, что следственные действия окончены и 30.04.2026 года необходимо ознакомиться с материалами дела.

То есть следователь в течении 15 дней окончил расследование тяжкого преступления!

А по сути, обвинение [REDACTED], основано лишь на показаниях [REDACTED] – лица заинтересованного в смягчении наказания и дающего такие показания которые по его мнению уменьшают его ответственность.

Иных доказательств вины [REDACTED], следствием не установлено и поэтому не приведено в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого.

Полагаю, что следствие и не стремилось их установить, ему достаточно «голых» признательных показаний лица ранее неоднократно судимого.

Также не желает следствие провести проверку показаний [REDACTED], в которых он утверждает, что [REDACTED] оговаривает его и приводит основания для оговора.

Не проверена и не опровергнута версия о том, что [REDACTED], мог воспринимать действия как допустимые, ему была сообщена информация о якобы законности использования топлива и в связи с этим отсутствовало понимание противоправности происходящего.

В связи с этими обстоятельствами считаю, рассчитывать на объективное и всестороннее расследование данного дела невозможно, так как следствию важно не установить истину, а сдать вовремя дело (конец месяца) .

На основании изложенного: Прошу:

1.Отменить постановление о привлечении в качестве обвиняемого [REDACTED] вынесенное 29.04.2026 года в связи с его необоснованностью.

2.Проверить уголовное дело в полном объеме и дать оценку действиям следователя на предмет полноты, объективности и законности расследования.

Приложение: Копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого.

Адвокат:

Антонов В.П.